



Қызметтерді сатып алу жөнінде шарт № _____

_____ қ.

«__» _____ 2026 ж.

"Кселл" акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, _____ негізінде әрекет ететін _____, атынан, бір жағынан, және _____ бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, _____ атынан, негізінде қызмет ететін _____, тұлғасында екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және _____ негізінде осы Қызметтерді сатып алу жөнінде шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді. Орындаушы осы Шартқа қол қоя отырып: • заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі екендігін; • осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулардың жоқ екендігін; • осы Шартқа қол қоймас бұрын өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалап, сәйкестендіргенін; • осы Шарттың орындалуына әсер ететін Тәртіппен танысты және Тәртіп нормаларымен келісетінін растайды. Егер сатып алынатын Қызметтер Тәртіптің 10-1-тармағының реттелуіне жататын болса, Тапсырыс беруші өнім берушінің/бірлесіп орындаушының Тәртіптің 61-бабы 10-1-тармағында көзделген міндеттемелерді орындауына тұрақты негізде мониторингті жүзеге асырады.

1. Шарттың мәні

1.1. Орындаушы Шарттың (бұдан әрі - Қызметтер) талаптарына сәйкес қызметтер көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда, осы Шарттың талаптарында қызметтерді қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Қызметтердің тізбесі, олардың сипаттамасы, оларды ұсыну тәртібі мен мекенжайы, Қызметтерге қойылатын техникалық және өзге де талаптар Шарттың № 1, № 2 қосымшаларында көрсетілген.

1.3. Төменде аталған құжаттар мен оларда аталған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1.3.1. осы Шарт;

1.3.2. №1 Қосымша: «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің тізімі»;

1.3.3. №2 Қосымша: «Техникалық сипаттама»;

1.3.4. №3 қосымша: «Кселл» АҚ Жеткізушінің тәртіп кодексі»;

1.3.5. №4 қосымша: «Кселл» АҚ қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі директивалар

1.4. Қызметтер Орындаушының қарауында көрсетіледі және тұтастай алғанда, бөлшектер мен конструкцияларды қоса алғанда, материалдармен, сондай-ақ жабыдықпен қызметтерді материалдық қамтамасыз ету жөніндегі міндетті Орындаушы атқарады.

1.5. Шартқа қол қоюмен Орындаушы Шартты жасасу және орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктері, ресурстары және рұқсат беру құжаттары бар екенін растайды.

1.6. Қызметтерді Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша көрсетеді. Әр өтінімде көрсетілген Қызметтерді көрсету мерзімі Шарттың қолданылу мерзімінен аспауы тиіс.

2. Шарт сомасы және төлем шарттары

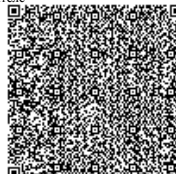
2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы _____ (_____) _____ құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу:

2.4. Аванстық төлем (алдын ала төлем) Орындаушы авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі. Аванстық төлем (алдын ала төлем) Тәртіптің 43-бабы 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, авансты қайтаруды қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда жүргізіледі. Орындаушы аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан жағдайда, бұл аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. ҚҚС Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес есептеліп, төленеді. Егер Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген Шарттың жалпы сомасына ҚҚС сомасы кірсе, Тапсырыс беруші ҚҚС бойынша қосымша төлем жасамайды.





2.6. Көрсетілген қызметтер үшін төлем, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Көрсетілген қызметтер актісіне (бұдан әрі-Көрсетілген қызметтер актісі) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды):

2.6.1. Шарт аясында электрондық құжат нысанында көрсетілген Қызметтердің барлық көлеміне елішілік құндылықты есептеу (Көрсетілген қызметтердің түпкілікті актісімен бірге электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады);

2.6.2. Электрондық шот-фактура;

2.7. Орындаушы көрсетілген қызметтердің актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді. Веб-порталда Көрсетілген қызметтердің актісіне (актілеріне) электронды түрде қол қоюға жол беріледі. Заңға сәйкес рәсімделген және қол қойылған Көрсетілген қызметтердің актісі (актілері) Орындаушымен Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жіберіледі. Веб-порталда электрондық түрде Қызметтерді қабылдап алу-тапсыру актісін (актілерін) қалыптастыруға және оған қол қоюға жол беріледі.

2.8. Тапсырыс беруші төлем құжаттарының топтамасын Орындаушының дер кезінде ұсынбауымен/қол қоймауымен байланысты төлем мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапкершілікті көтермейді.

2.9. Нақты көрсетілген Қызметтер үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі.

2.10. Көрсетілген Қызметтер үшін түпкілікті есеп айырысу бұрын төленген алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі (егер Шарттың талаптарында алдын ала ақы төлеу көзделген болса).

2.11. Тапсырыс беруші шартта келісілмеген өзге төлемдерді төлемейді.

2.12. Орындаушы шот-фактураны ұсынған кезде онда міндетті түрде мынадай ақпаратты көрсетуге міндеттенеді. - Шартқа екі Тарап қол қойғаннан кейін Тапсырыс беруші ұсынатын Жеткізуге тапсырыстың нөмірі (SAP PO...); - Шарттың және оған № 1, № 2 қосымшаның тұжырымына сәйкес келуге тиіс сатып алынатын Жұмыстардың атауы.

2.13. Тапсырыс беруші ұсынылған шотпен / шот-фактурамен келіспеген жағдайда Тапсырыс беруші бұл туралы Орындаушыны жазбаша хабардар етеді. Мұндай даулы шотты / шот-фактураны төлеу дау реттелгенге дейін кейінге қалдырылады. Даулы шоттарға / шот-фактураларға қатысты, Орындаушы дауды шешу мақсатында шотқа / шот-фактураға түзетулер енгізген немесе шоттардағы / шот-фактуралардағы деректерді негіздеу үшін қажетті құжаттаманы ұсынған жағдайларда осы Шартта көзделген шоттарды / шот-фактураларды төлеу мерзімі түзетілген шот / шот-фактура немесе қажетті құжаттама алынған күннен бастап қолданылады.

2.14. Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші Шарт бойынша Орындаушыға қандай да бір артық төлем жасаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге артық төленген ақша сомасын Тапсырыс берушінің Шартта көрсетілген есеп шотына аудару арқылы осындай хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарады.

2.15. Шартта көрсетілген банк деректемелері бойынша Орындаушы атына ақша қаражатын есептен шығару күні төлем күні болып табылады.

2.16. Тараптардың бірінің банктік деректемелері өзгерген жағдайда, Тарап екінші Тарапты шоттың болуы туралы банктік анықтаманы қоса бере отырып, Шартта банктік деректемелерді өзгерту қажеттігі туралы жазбаша хабардар етеді, осыған байланысты Тараптар Шартқа қосымша келісім жасайды.

2.17. Орындаушы Шартқа юрисдикциясы қолданылатын кез келген салық органы (осындай салық органының кез келген әкімшілік бөлімшесін қоса алғанда) Шартқа сәйкес Орындаушы қызметіне байланысты немесе нәтижесінде Орындаушыға орната немесе сала алатын салықтарға қатысты кез келген қаржылық міндеттемелер мен талап-арыздар бойынша төлемдерді дербес жүргізеді.

2.18. Тараптардың кез келгенінің сұранымы бойынша Тараптар осындай сұраным алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне қол қояды. Көрсетілген мерзім бұзылған жағдайда кінәлі Тарап екінші Тараптың талабы бойынша бұзушылықтың әрбір осындай жағдайы үшін 10 (он) АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

2.19. Егер Тапсырыс беруші орналастырған өтінімдер бойынша Қызметтердің көлемі мен құны Шартта және оған Қосымшаларда көрсетілген Шарттың көлемі мен жалпы сомасына жетпесе, Орындаушының Тапсырыс берушіден Қызметтердің қалған көлеміне өтінімдер беруді және тиісінше осы Шарттың қалған сомасын төлеуді талап етуге құқығы жоқ.

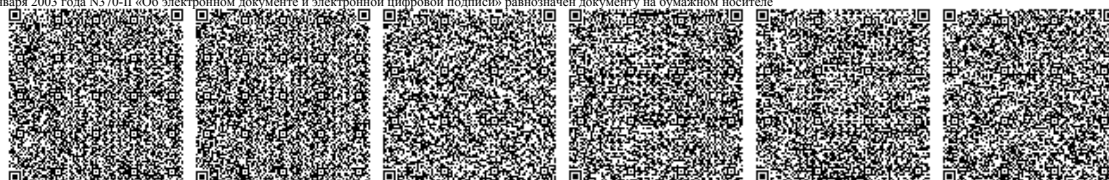
3. Қызмет көрсету мерзімдері мен шарттары

3.1. Орындаушы Қызметтерді осы Шартта және Шартқа Қосымшаларда көрсетілген көлемде және тәртіппен көрсетуге міндетті.

3.2. Тапсырыс берушінің көрсетілген Қызметтердің түпкілікті Актісіне қол қойған күні Қызмет көрсету күні болып есептеледі.

3.3. Егер Қызметтер жыл бойы көрсетілсе, онда Техникалық ерекшелікте (Шартқа №2 Қосымша) көрсетілген кезең есептік кезең болып табылады.

3.4. Қызметтерді көрсеткен кезде Орындаушы тәуелсіз мердігер болып табылады, өз персоналының немесе ол тартқан қосалқы





мердігерлердің персоналының қызметін дербес және толық ұйымдастырады. Ешбір жағдайда Орындаушының және/немесе оның қосалқы мердігерінің персоналы Тапсырыс берушінің қызметкерлері болып есептелмейді. Орындаушы Қызмет көрсетудің тәсілдері мен әдістерін олар заңнаманың, осы Шарттың, оған Қосымшалардың талаптарына және Тапсырыс берушінің міндетті талаптарына сәйкес келген жағдайда дербес айқындайды. Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ ол тартқан қосалқы мердігерлердің әрекеті/әрекетсіздігі үшін Тапсырыс беруші алдында толық жауапты болады. Қосалқы мердігерлерді Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімі болған жағдайда ғана тартуға болады.

3.5. Егер Тапсырыс берушінің пікірінше, Орындаушының және/немесе қосалқы мердігердің қандай да бір жұмыскерлерінің жұмысы қандай да бір жағынан қанағаттанарлықсыз болып табылса, Тапсырыс беруші бұл туралы Орындаушыға хабарлауға құқылы, ал Орындаушы өз есебінен мұндай қызметкерді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде тиісті біліктілігі бар басқа жұмыскерге ауыстыруға міндетті.

3.6. Қызметтерді көрсеткен кезде Орындаушы заңдық құзыреті Шартқа және Орындаушы көрсететін Қызметтерге қолданылатын барлық қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің, мемлекеттік органдардың нұсқамалары мен шешімдерінің талаптарын сақтауға міндетті. Орындаушы Шарт жасасқан және Қызмет көрсету үшін барлық қажетті құқықтарға, өкілеттіктерге және рұқсаттарға ие екендігін мәлімдейді және кепілдік береді. Орындаушы Орындаушының осы тармақтың шарттарын сақтамауы нәтижесінде туындайтын шығындарға, талап-арыздарға, айыппұлдарға, тұрақсыздық айыбына және кез келген сипаттағы өзге де шығыстарға байланысты барлық жауапкершіліктен және ықтимал шығыстардан босатады және қорғайды.

3.7. Қызметтерді көрсетудің барлық кезеңі (мерзімі) ішінде Орындаушы тек өз есебінен қолданыстағы заңнамада көзделген сақтандырудың міндетті түрлерін қамтамасыз етеді.

3.8. Орындаушы оның қызметкерлерінің және тартқан адамдардың (қосалқы мердігерлердің және т.б.) еңбекті қорғау талаптарын, СЭС нормаларын, қоршаған ортаны қорғау талаптарын, қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігі ережелерін, электр қауіпсіздігі ережелерін және Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген өзге де ережелер мен нормаларды сақтауына жауапты. Жазатайым оқиға болған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіні дереу хабардар етеді және Орындаушының сақтандыру компаниясында тіркелетін жарақатқа әкеп соққан әрбір жазатайым оқиға туралы тиісті есептің көшірмесін ұсынады.

3.9. Орындаушы (Орындаушының персоналы және тартылған қосалқы мердігерлердің персоналы) осы Шартқа қосымша болып табылатын «Кселл» АҚ қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі директиваларды (бұдан әрі - Директивалар) сақтауы тиіс. Орындаушы өз персоналын (және тартылған қосалқы мердігерлердің персоналын) Директивалармен қол қойғызып таныстыруға міндетті. Директивалар бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға жазбаша хабарлама жібере отырып, Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

3.10. Қызметтер Тапсырыс берушінің аумағында көрсетілген жағдайларда Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда Орындаушыға Қызмет көрсету үшін қажетті орынды ұсынады. Егер Тараптар өзгеше келіспесе, Орындаушы Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында мұндай орынға қол жеткізе алады.

3.11. Егер Қызметтер Тапсырыс берушінің объектілерінде немесе Тапсырыс берушіге тиесілі емес объектілерде көрсетілуі тиіс болса, Орындаушы өз Қызметтерін көрсету басталғанға дейін осындай объектілердің қауіпсіздігіне дербес көз жеткізуге, осындай объектілерде болу тәртібімен, сондай-ақ қауіпсіздік жөніндегі құжаттармен және өзге де ережелермен танысуға міндетті және жоғарыда көрсетілген объектілерде Қызмет көрсету бойынша барлық тәуекелдерді көтереді.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері

4.1. Орындаушы:

4.1.1. Шарттың талаптарына сәйкес Қызметтерді көрсетуге;

4.1.2. Тапсырыс берушіге көрсетілетін қызметтерге құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

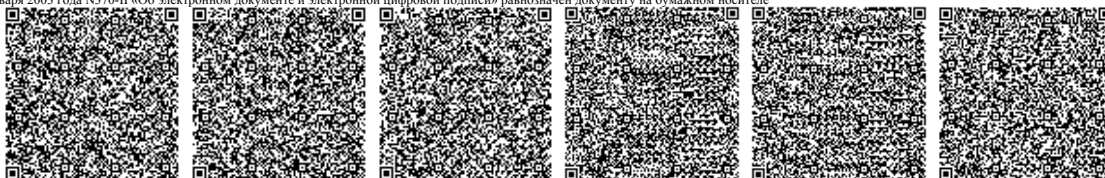
4.1.2.1. Шарт аясында электрондық құжат нысанында көрсетілген қызметтердің барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылықты есептеуді (Веб-порталда ұсынылады) Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға; Көрсетілген қызметтердің түпкілікті актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3. Шарттың талаптарына сәйкес Қызметтердің саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға;

4.1.4. Тендерлік өтінім құрамында мәлімделген жабдықпен, техникамен (техникалық құрылғылармен), ғимараттармен (құрылыстармен), үй-жайлармен, бағдарламалық қамтамасыз етумен білікті мамандармен қызметтер көрсетуге;

4.1.5. Қызметтерді көрсету кезінде Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ көрсетілген бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарын ұстануға;

4.1.6. Орындаушының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитариялық-





эпидемиологиялық саламаттылығы және ішкі нормативтік құжаттар саласындағы және аталған бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамауы нәтижесінде туындайтын ықтимал оқиғалар, авариялар, жазатайым оқиғалар, қоршаған ортаның ластануы, сондай-ақ халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Тапсырыс беруші мен мемлекеттік органдар алдында толық жауапкершілікті көтеруге;

4.1.7. Тапсырыс берушінің объектісінде және (немесе) аумағында қызмет көрсету кезінде аварияларға, жазатайым оқиғаларға, қоршаған ортаның ластануына әкеп соғуы және (немесе) әкеп соқтыруы мүмкін барлық мән-жайлар туралы Тапсырыс берушіге дереу ескертуге;

4.1.8. Тапсырыс беруші және (немесе) уәкілетті органдар белгілеген мерзімдерде Тапсырыс беруші немесе өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы және Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттары саласындағы уәкілетті органдар анықтаған кемшіліктерді өз есебінен жоюға;

4.1.9. Тапсырыс берушінің және (немесе) уәкілетті органдардың өкілдеріне өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігінің, еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудың және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласының жай-күйін тексеру үшін Тапсырыс берушінің объектілерінде және (немесе) аумағында орналасқан қызметтер көрсету орындарына қолжетімділікті қамтамасыз етуге;

4.1.10. Орындау және көрсету кезінде тауарларды сатып алу «Атамекен» ҚР ұлттық кәсіпкерлер палатасының (бұдан әрі - ҰКП) келісімі бойынша сатып алу жөніндегі қор операторы бекіткен тауар өндірушілерден жүзеге асырылатын жұмыстар мен көрсетілетін Қызметтер тізбесінде қызметтер болған жағдайда сатып алынатын тауардың тауар өндірушілерінен және сатып алынатын тауар бойынша жаңа өндірістер құру жөніндегі Жобаны іске асыратын ұйымдардан Қызметтер көрсету үшін қажетті тауарларды сатып алуды қамтамасыз етуге; Өнім берушінің Тараптардың көрсетілген қызметтерді қабылдап алу-беруді растайтын тиісті (түпкілікті) актіге, сатып алынатын тауарларды тауар өндірушіден (тауар өндірушілерден) сатып алу туралы шарттың (шарттардың)/сатып алынатын тауар бойынша жаңа өндірістер құру жөніндегі жобаны іске асыратын(іске асыратын) ұйымнан, Тауарларды қабылдап алу-тапсыру актілерінің көшірмелерін қол қойған күнге дейін ұсынуы өнім берушінің осы тармақта көзделген міндеттемені орындағанының растауы болады. Тауарды жеткізу бағасы, сипаттамалары мен мерзімдері қызметтерді сатып алу туралы шарттың талаптарына байланысты Өнім берушінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Өнім беруші осы тармақта көзделген міндеттемені орындаудан босатылады. Баға өнім берушінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіге сатып алу туралы шарттың(шарттардың) және құны жаңа өндірістер құру жөніндегі жобаны іске асыратын тауар өндіруші/ұйым ұсынған тауар(тауарлар) бағасынан төмен тауарды(тауарларды) қабылдап алу-беру актісінің (актілерінің) көшірмесін ұсынады.

4.1.11. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейінгі қолданылу мерзімімен Банк кепілдігі, Төлем тапсырмалары түріндегі шарттың жалпы құнынан % 1.00 мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге; Бұл міндеттеме, егер ол Тәртіптің 43-бабы 7-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келсе, Орындаушыға қолданылмайды. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартады және тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады. Сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің соңғы мерзімі өткенге дейін Орындаушының сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындауы ерекшелікті құрайды. Тапсырыс беруші Орындаушыға жазбаша хабарлама жіберу арқылы сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады. Хабарламаға хат, жеделхат, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электрондық құжат немесе электрондық хабарлама теңестіріледі. Орындаушы осы хабарламаны алған күннен бастап шарт біржақты тәртіппен бұзылған болып есептеледі. Егер Орындаушы тәртіптің 64-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді алмастырмаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы тармақта көзделген тәртіппен сатып алу туралы шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартады.

4.1.12. Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша оқудан өткен мамандарға Қызмет көрсетуге рұқсат беру (егер мұндай талап Қызметтерге қолданылса).

4.1.13. Қарамағында орындаушының және (немесе) бірлесіп орындаушының жұмыскерлерінің жалпы саны 50 (елу) адамнан асқан кезде өз қызметі және (немесе) өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қоршаған орта, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мамандарға ие болу (мұндай талап Қызметтерге қолданылса).

4.1.14. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен өз қызметкерлерін мерзімді медициналық тексеруден, сондай-ақ ауысым алдындағы және өзге де медициналық куәландырудан өткізу (мұндай талап Қызметтерге қолданылса).

4.1.15. Өз қызметкерлерін Қызметтерді қауіпсіз көрсету үшін қажетті арнайы киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету (мұндай талап Қызметтерге қолданылса).

4.2. Орындаушы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді талап етуге.

4.2.2. Тапсырыс берушіден Қызметтерді уақтылы қабылдауды және Көрсетілген қызметтердің актілеріне қол қояды талап етуге;

4.2.3. Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша тендерлік өтінім құрамында мәлімделген мамандарды, жабдықтарды, техниканы (техникалық құрылғыларды), үй-жайларды, бағдарламалық қамтылымды баламалы етіп ауыстыруға;





4.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіппен және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға;

4.2.5. Тендерлік өтінім құрамындағы тендер кезеңінде Орындаушы көрсеткен бірлесіп орындаушыларға жиынтығында Қызметтер (тендер тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде) көлемінің (құнының) $\frac{1}{4}$ - ден аспайтын көлемін бірлесіп орындаушыларға ұсынуға;

4.2.6. Қызметтерді көрсету басталғанға дейін Тапсырыс берушіден өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті өндірістік объектілер, жабдықтар және (немесе) Тапсырыс берушінің аумақтары туралы ақпаратпен танысуды талап етуге;

4.2.7. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап етуге;

4.2.8. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап ету құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші:

4.3.1. Шарт талаптарына сәйкес Орындаушы көрсеткен қызметтерді қабылдауға;

4.3.2. Орындаушыдан алған күннен бастап шағымдар болмаған жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде Көрсетілген қызметтер актісіне қол қоюға;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүзеге асыруға;

4.3.4. Орындаушыдан жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Орындаушының өкілдерін өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарымен қол қою арқылы таныстыруға, сондай-ақ өмірге және (немесе) өмірге адамдардың денсаулығына қауіп төндіретін қауіпті өндірістік объектілер, жабдықтар және (немесе) Тапсырыс берушінің аумақтары туралы хабардар етуге;

4.3.5. Орындаушыға Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде енгізілген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуге;

4.3.6. Орындаушыға енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті.

4.4. Тапсырыс беруші:

4.4.1. Орындаушыдан Шартпен қарастырылған Қызметті тиісті сапада және мөлшерде алуға;

4.4.2. Шарттың құнын тиісінше төмендете отырып, Шарт талаптарына сәйкес келмейтін Қызметтің кез-келген бөлігінен бас тартуға;

4.4.3. Шартты бұзу және (немесе) ҚР заңнамасында, тәртіппен және (немесе) шартта көзделген негіздер бойынша және тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға; Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтердегі елішілік құндылықты болжамды есептеуді ұсынуын талап етуге құқылы емес.

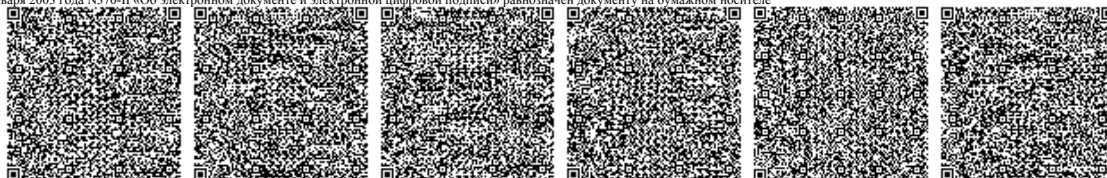
4.4.4. Кез келген уақытта Орындаушының қызметіне араласпай, Орындаушы көрсететін Қызметтердің барысын, сапасы мен толықтығын, оның ішінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға, тексеруге;

4.4.5. Орындаушыдан Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасының және (немесе) көрсетілген бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамаған және (немесе) өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы бұзушылықтарды жою туралы Тапсырыс берушінің талаптарын орындамаған жағдайда есептелген айыппұлдар сомасын өндіріп алуға құқылы.

5. Қызметтерді тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметтердің Техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы. Тапсырыс беруші Орындаушыдан көрсетілген қызметтер актісін және Шартта және оның Қосымшаларында көзделген өзге де құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Көрсетілген қызметтер актісіне қол қояды.

5.2. Көрсетілген Қызметтердің көлемі мен сапасына ескертулер/наразылықтар болған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыдан көрсетілген қызметтер актісін және Шартта және оның Қосымшаларында көзделген өзге де құжаттарды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Орындаушыға көрсетілген қызметтер актісіне қол қоядан дәлелді бас тарта отырып және анықталған ескертулерді/кемшіліктерді жою бойынша талап ете отырып, жазбаша хабарлама жібереді. Егер Орындаушы Тапсырыс берушінің хабарламасына 3 (үш) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай хабарлама Орындаушы мойындаған болып есептеледі және Орындаушы хабарламаны алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарламада көрсетілген барлық ескертулер мен кемшіліктерді жоюға





міндеттенеді.

5.3. Көрсетілген қызметтердің тиісті Актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін Қызметтерді Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі. Егер Қызметтерді қайта қабылдаған кезде ескертулер/кемшіліктер жойылғаннан кейін Қызметтер Шарттың талаптарына сәйкес келмесе, не егер Орындаушы Шартта белгіленген мерзімде анықталған ескертулерді/кемшіліктерді жоймаса, не егер ескертулерді/кемшіліктерді жою Көрсетілетін Қызметтердің ерекшеліктеріне немесе табиғатына байланысты мүмкін болмаса, онда Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және Орындаушыдан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

5.4. Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызметтерді көрсету аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Көрсетілген қызметтердің актісін ұсынуға міндетті: Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы көрсетілген қызметтер актісімен бірге көрсетілген қызметтің нәтижесі туралы есепті және/немесе Техникалық актіні Тапсырыс берушімен келісілген форматта ұсынады.

5.5. Егер Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы Есепті немесе Техникалық актіні ұсынуға міндетті болса, онда Қызметтерді қабылдау Орындаушы көрсетілген құжаттарды ұсынған және оларға Тапсырыс беруші қол қойған жағдайда жүргізіледі.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Орындаушы Қызметтерді көрсеткен кезде жеткілікті техникалық және өзге де қажетті білімді, қаржы ресурстарын, әкімшілік-басқару дағдыларын, білікті және құзыретті персоналды, сондай-ақ Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті жабдықты және өзге де материалдық-техникалық базаны иеленетініне және пайдаланатынына кепілдік береді. Тапсырыс берушінің сұранымы бойынша Орындаушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартта көзделген Қызметтерді көрсетуге оның құқығын растайтын құжаттарды ұсынады. Мұндай құжаттарды ұсынбау Шарттың қолданылуын тоқтата тұру немесе оны бұзу үшін негіз болып табылады.

6.2. Орындаушы Қызметтердің Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ қолданылатын салалық нормалар мен техникалық стандарттарға сәйкес қауіпсіз, адал, білікті және кәсіби деңгейде көрсетілуіне кепілдік береді.

6.3. Орындаушы көрсетілген Қызметтердің сапасына және олардың Қызметтердің осы түріне қолданылатын талаптарға сәйкестігіне кепілдік береді. Орындаушы осы Шарт бойынша көрсетілген Қызметтердің Қызмет көрсету нәтижелерін қалыпты пайдаланған кезде пайдаланылатын әдістермен, материалдармен, жабдықтармен немесе Қызмет көрсету тәсілімен байланысты кемшіліктері болмайтынына кепілдік береді.

6.4. Орындаушы Шартқа № 2 қосымшада көрсетілген кепілдікті мерзім ішінде көрсетілген Қызметтердің сапасына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі Тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойған күннен бастап есептеледі. Орындаушы, егер Шартқа Қосымшаларда өзгеше тәртіп көзделмесе, Тапсырыс берушіден тиісті хабарлама алынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде Қызметтерде анықталған кез келген кемшіліктерді және/немесе ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік қызмет көрсетуге және кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстарды Орындаушы көтереді.

6.5. Орындаушы Тапсырыс берушіні Тапсырыс берушінің Орындаушы көрсеткен қызметтерді (немесе қызмет көрсету нәтижелерін) ұсынуы немесе пайдалануы нәтижесінде немесе салдарынан туындауы мүмкін (құқық) қандай да бір патент ұстаушының, лицензия иеленушінің немесе құралға, жабдыққа, материалға, бағдарламалық жасақтамаға бірінші кезекте ие болу құқығына немесе оны пайдалану әдісіне байланысты немесе оның атынан кез келген түрдегі және сипаттағы барлық наразылықтарға, талаптарға, залалдарға, шығындарға, міндеттемелер мен шығыстарға қатысты қорғайды және жауапкершіліктен қорғайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Орындаушының жауапкершілігі:

7.2.1. Қызметтердің мемлекетішілік құнын есептеу шартының талаптарына сәйкес ұсынылмаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарт сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде айыппұл төлейді.

7.2.2. Орындаушы Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының және (немесе) көрсетілген бағыттар бойынша Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтамаған және (немесе) анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі Тапсырыс берушінің талаптарын орындамаған жағдайда Орындаушы әрбір анықталған сәйкессіздік үшін Шарттың жалпы құнының 10%-нан аспайтын, бірақ Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшердегі тұрақсыздық түріндегі жауапкершілікті мойнына алады.

7.2.3. Өнім беруші белгіленген тәртіппен сатып алынатын тауардың тауар өндірушілерінен және сатып алынатын тауар бойынша жаңа өндірістер құру жөніндегі Жобаны іске асыратын ұйымдардан Қызметтер көрсету үшін қажетті тауарларды сатып алу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Өнім беруші міндеттемені бұза отырып сатып алынған тауардың жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл түріндегі міндеттемені орындамағаны үшін жауап береді, оны Өнім беруші төлеуі тиіс немесе Тапсырыс беруші тараптар орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді қабылдап алу - тапыруды растайтын тиісті (түпкілікті) актіге қол қойғанға





дейін ұстап қалуы мүмкін.

7.2.4. Орындаушы Шартта және/немесе өтінімде көзделген Қызметтерді көрсету мерзімдерін өткізіп алған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге тиісті өтінімде көрсетілген уақтылы көрсетілмеген Қызметтер құнының 0,1% мөлшерінде әрбір күнтізбелік кешіктірілген күн үшін, бірақ тиісті өтінімде көрсетілген уақтылы көрсетілмеген Қызметтер құнының 10%-ынан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге міндетті.

7.2.4.1. Қызмет көрсету мерзімін өткізіп алғаны үшін тұрақсыздық айыбының өзге мөлшері Шарттың Қосымшаларында көзделуі мүмкін.

7.2.5. Орындаушы Шарт шарттарына сәйкес Қызметтердегі анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге мерзімі өткізілген әрбір күнтізбелік күн үшін ақауы бар Қызметтер құнының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.6. Орындаушы қаржылық құжаттарды ұсыну мерзімдерін бұзған жағдайда (шот, шот-фактура, көрсетілген қызмет нәтижесі туралы есеп (қолданылса), техникалық акт (қолданылса) қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Тапсырыс беруші Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл өндіріп алуға құқылы.

7.2.7. Орындаушы көрсетілген қызметтерді көрсетудің мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыдан көрсетілген қызметтердің тиісті актісінде көрсетілген соманың 0,1% -ы мөлшерінде әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін, бірақ көрсетілген қызметтер актісінде көрсетілген соманың 10% -ынан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) сомасын, сондай-ақ Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі залал сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомадан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Егер Орындаушы Шарттың 4.1.12-тармақшасында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаса, онда Шарттың қолданылуы тоқтатылады және Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің тендерге қатысуға өтінімді таңдау кезеңінде Орындаушы енгізген қамтамасыз етуді ұстап қалады.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кідірілген жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 0,1% -ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% -ынан аспайтын өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.5.2. Орындаушы ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтаруды кідірткен жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 0,1% -ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% -ынан аспайтын өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.5.3. Орындаушы ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда Орындаушы мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 0,1% -ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% -ынан аспайтын өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.5.4. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер актісіне қол қояды негізсіз кідірткен жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден көрсетілген қызметтер актісінде көрсетілген соманың 0,1% -ы мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ көрсетілген қызметтер актісінде көрсетілген соманың 10% -ынан аспайтын өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы.

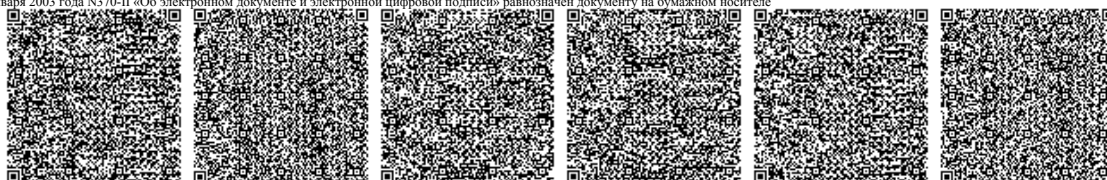
7.5.5. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Қызмет көрсету үшін Орындаушыға құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Орындаушы шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіден мерзімі өткен залалдарды шынайы залал мөлшерінде өтеуді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен талап етуге құқылы.

7.6. Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Орындаушы туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.7. Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Тәртіпке сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің енгізілген сомасынан тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) сомасын, сондай-ақ Орындаушыға Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген залал сомасын және осыған байланысты туындаған залалды ұстап қалуға құқылы.

7.8. Тапсырыс беруші алдын ала төлем жасағаннан аз сомаға Қызметтерді нақты көрсеткен кезде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші енгізілген авансты қайтаруды қамтамасыз ету сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.

7.9. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды осы Шартпен қарастырылған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.





7.10. Шарттың 8.6-тармағына сәйкес Тапсырыс берушінің өз міндеттемелерін елеулі түрде бұзуына байланысты Орындаушы Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл өндіріп алуға құқылы болады.

7.11. Орындаушының өз міндеттемелерін бұзуына байланысты Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда, сондай-ақ Тапсырыс берушінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін елеулі түрде бұзуына байланысты емес негіздер бойынша Орындаушы Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыдан 10% (он) мөлшерінде айыппұл өндіріп алуға құқылы болады.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады

8.2. Жобаға не Сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Орындаушыны таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші шартты орындаудан біржақты тәртіппен мынадай жағдайларда ғана бас тартуға құқылы: 1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404 бабының 2 тармағында көзделген; 2) өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған кезде; 3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты; 4) консультациялық қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау барысында Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің мүдделер қақтығысының болмауы туралы дұрыс емес ақпаратты және/немесе жалған мәліметтерді ұсынуын анықтаған. Бұл ретте Тапсырыс беруші Өнім берушінің сатып алу туралы шарттың талаптарына сәйкес залалдарды өтеуін талап етуге құқылы; 5) Тәртіптің 31-бабы 1-тармағында көрсетілген; 6) сатып алу туралы шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде; 7) Тәртіпте анықталған басқа жағдайларда.

8.4. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ құрылымдық бөлімшесі атынан Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда Шарт ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Тараптардың өзара келісімі бойынша және Орындаушыға Шартты бұзу күніне оның нақты шеккен шығыстарын төлеу арқылы бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіден келтірілген залалдарды және Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқығы бар.

8.6. Шарттың 8.5-тармағына сәйкес Тапсырыс берушінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін елеулі түрде бұзуы, атап айтқанда Тапсырыс берушінің ақы төлеу мерзімін 60 (алпыс) күнтізбелік күннен артық бұзуы Тапсырыс берушінің кінәсіне жатады. Шарттың 8.5-тармағында көрсетілген шығындарға Шарттың 7.11-тармағында көзделген айыппұлмен жабылмаған бөлігіндегі нақты залал ғана жатады. Шарттың 8.5-тармағында көрсетілген шығындарға Шартты бұзу күніне Орындаушының Шартты орындауға байланысты нақты шығыстары жатады. Бұл ретте Орындаушы Шарт бойынша нақты шығыстарды және нақты залалды растау үшін Орындаушы қаржылық және оның Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға байланысты өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті.

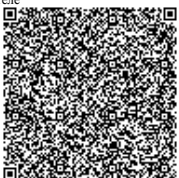
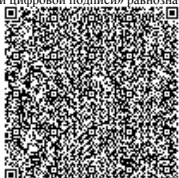
8.7. Тапсырыс беруші Шарттың 8.3-тармағының 3-тармақшасы бойынша Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда Орындаушы Шартты орындауға байланысты нақты шығыстарды бұзу күніне төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте Орындаушы Шарт бойынша өзі шеккен шығыстарды растайтын қаржылық және басқа да құжаттарды ұсынуға міндетті.

8.8. Орындаушының Шартты орындаудан біржақты бас тартуының барлық өзге жағдайларында, Шарттың 8.5-тармағынан және 8.7-тармағынан басқа, Орындаушы Орындаушының нақты көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған Қызметтері үшін ақы төлеуді ғана талап етуге құқылы. Бұл ретте ешқандай өтемақы, шығындар, жіберілген пайда немесе басқа төлемдер Тапсырыс берушінің төлеуіне жатпайды.

8.9. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Орындаушыға тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламада Шарттан бас тарту себебі және Шартты бұзу күні көрсетілуге тиіс. Ал Шарттың 8.3-тармағының 2 және 3-тармақтарында және 13.8-тармақтарында көзделген жағдайларда Орындаушы Шарттан бас тарту себебін қамтитын хабарламаны алған күннен бастап Шарт бұзылды деп есептеледі. Алдын ала хабарлау бойынша міндеттемелер сондай-ақ Орындаушының авансты қайтаруды (алдын ала төлеуді) қамтамасыз етуді ауыстыру және (немесе) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу бөлігінде Шарт бойынша міндеттемелерді бұзу жағдайларына қолданылмайды.

8.10. Орындаушы Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге бұзу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламада Шарттан бас тарту себебі және Шартты бұзу күні көрсетілуге тиіс. Бұл ретте, егер Орындаушы Шарттың 8.6-тармағы бойынша Шартты орындаудан бас тартса және Тапсырыс беруші Тараптар ескерткен мерзімде Шарт бойынша өз міндеттемелерінің бұзылуын жойса, онда Шарт бұзылмайды.

8.11. Шартты мерзімінен бұрын бұзған/орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда өтінімдердің қолданылуы Шарттың тоқтатылуымен бірге тоқтатылады.





9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алмасуды жүргізу, хабарламаларды, нұсқаулықтарды, келісімдерді, бекітулерді, сертификаттарды немесе басқа біреудің шешімдерін ұсыну немесе шығару қажет болса және, егер басқаша айтылмаса, онда хат алмасудың осы түрі негізсіз бас тартусыз және кідіріссіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Шарттың нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша кез келген хат-хабарлар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, мақұлдаулар, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа хабарламалар жазбаша нысанда орындалуы, алдын ала ұсынылуы және қолма-қол немесе пошта хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факс немесе электрондық пошта арқылы тапсырылуы, содан кейін түпнұсқасы факс/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, жеделхат немесе факс арқылы жіберілген кез келген хабарлама (ертерек алу растамасы болмаған жағдайда) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырыс хатпен (авиа) жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе поштаның жеткізілгенін растайтын курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілді деп есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 12 (он екі) ай бойы, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Тараптар, егер ол еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылса, осы Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш жағдайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаты бар оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе дүлей зілзалалар, эпидемия, карантин, эмбарго, көтерілістер, ереуілдер, азаматтық тәртіпсіздіктер, үкімет билігінің өкімдері немесе бұйрықтары және уәкілетті мемлекеттік органдардың өзге де нормативтік-құқықтық құжаттары және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде ол үшін міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар туындаған сәттен бастап және олардың себептері туралы күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша нысанда хабарлауға тиіс (хабарлама), сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдар немесе өзге де құзыретті ұйымдар берген және осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды, сондай-ақ еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсерінен өз міндеттемелерін орындаудың мүмкін еместігін ұсынуға міндетті. Уәкілетті орган берген мұндай растау хабарлама күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылуға тиіс. Форс-мажорлық мән-жайлардың туындауы салдарынан өз міндеттемелерін орындау мүмкін еместігі туралы мерзімде хабарламаған Тарап осындай мән-жайларға сілтеме жасау мүмкіндігінен айырылады және Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

11.3. Егер еңсерілмес жағдайлары күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам уақыт ішінде Тараптың өз міндеттемелерін орындамауына әкеп соқса, сол немесе басқа Тарап екінші Тарапты жазбаша хабардар ету арқылы шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

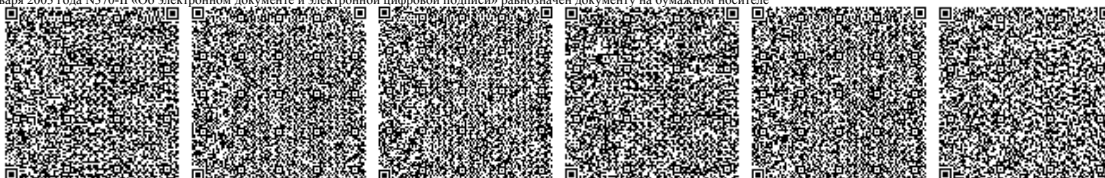
12.2. Егер осындай келіссөздердің нәтижесінде тараптар шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз басымдықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарт мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы





заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын іс-әрекеттің пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабардар етуде Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғаны немесе бұзуы мүмкін екенін нақты растайтын немесе болжауға негіз беретін, пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру сияқты қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерде көрініс табатын фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Шарттың тараптары Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартылады.

13.9. Орындаушы осы Шарт бойынша Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі заңнамасын сақтауға кепілдік береді және сондай-ақ «Кселл» АҚ-на кез келген қолжетімді тәсілдермен және 8 800 080 47 47 жедел желі нөмірі (ҚР аумағында қоңырау тегін) немесе электрондық мекенжайы (e-mail): mail@sk-hotline.kz, www.sk-hotline.kz интернет-порталы немесе +7 771 191 8816 нөміріндегі WhatsApp Мессенджер арқылы Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және іс жүргізу мәселелері туралы заңнамасының кез келген болжамды және нақты бұзушылықтары туралы хабарлауға міндетті.

13.10. Орындаушы Тапсырыс берушіге барлық қосалқы мердігерлер, жеткізушілер мен аффилиирленген тұлғалар бойынша ақпаратты, оның ішінде оффшорлық аймақтарда түпкілікті бенефициарды тіркеу туралы ақпаратты ашуды және тексеру жүргізуді қамтамасыз етуге және бұл ақпаратты Тапсырыс берушінің талабы бойынша ұсынуға міндеттенеді.

13.11. Орындаушы мен оның қызметкерлері осы Баптың талаптарын ұстануға және осы Шартқа қосымша болып табылатын Тапсырыс берушінің өнім берушінің тәртіп кодексін сақтауға тиіс.

14. Құпиялылық

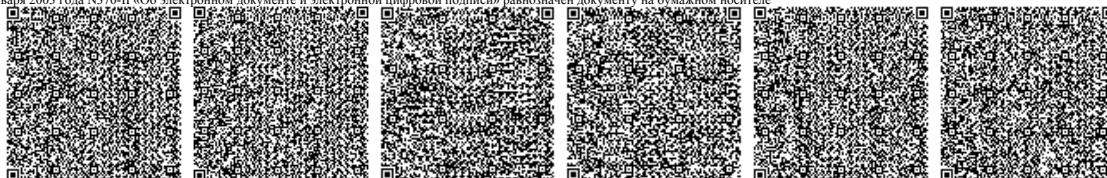
14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия болып табылмайтындығына және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының Веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді. Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болып табылады және Тараптар екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес. Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне жататын мәселелерді іс жүзінде шешу мүдделерінде сотта қарау жағдайларына немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не осыған уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда қолданылмайды.

14.2. Орындаушы Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ-қа Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен егжей-тегжейлері туралы ақпаратты, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін контрагенттер-банктерге талап етілетін байланыс арналарының хаттамаларын пайдалана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық-талдау жүйесіне деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы үзінді көшірмелерді жіберу арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

14.3. Осы талап Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және ол тоқтатылғаннан не шартта белгіленген қандай да бір негіз бойынша бұзылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы өз күшін сақтайды.

14.4. Құпия ақпарат жария етілген жағдайда оны жария етуге жауапты Тарап зардап шеккен Тарапқа дәлелденген нақты залалды толық көлемде өтейді.

14.5. Орындаушы осы Шарт бойынша қызметтер көрсету мақсаттары үшін орындаушының қолы жететін немесе алатын Тапсырыс беруші қызметкерлерінің/клиенттерінің дербес деректерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушының дербес деректерді шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсаттарда пайдалануға және шарт бойынша алынған дербес





деректерді шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсаттарда кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. Орындаушы осы дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде сақтауға және өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып, оларды жоюға міндеттенеді. Орындаушы Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасының өзге де талаптарын орындауға міндетті.

14.6. Орындаушы бұған тапсырыс берушіден алдын ала жазбаша келісім алған жағдайларды қоспағанда, Орындаушы ешбір құжатты өзі де, кез келген үшінші тұлға арқылы да шығармайды және таратпайды:

14.6.1. Шартқа байланысты немесе Тапсырыс беруші мен орындаушының арасындағы қарым-қатынасқа байланысты радиохабарлар, баспасөзге арналған хабарламалар, жарнамалық материалдар, ашық Ақпарат және басқа да ашық хабарландырулар немесе өтініштер;

14.6.2. Шартқа қатысты қандай да бір оқиғаларға немесе келіссөздерге қатысты қандай да бір дыбыстық немесе аудиожазбалар немесе репродукциялар.

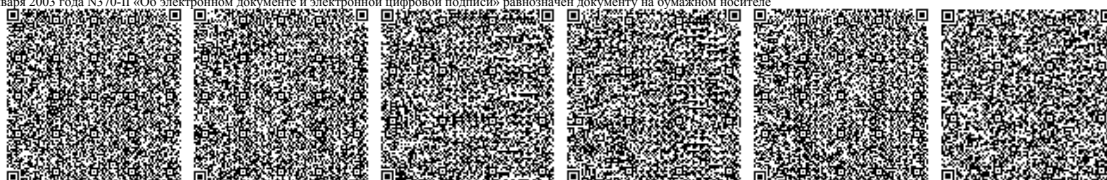
14.7. Жоғарыда айтылғандар Орындаушы қандай да бір қолданылатын заңға немесе юрисдикциясы екі тарапқа немесе олардың біреуіне қолданылатын қандай да бір мемлекеттік органның нұсқамасына сәйкес шығаруға тиіс қандай да бір жария хабарландыруларға немесе мәлімдемелерге немесе басқа да материалдарға қолданылмайды.

15. Өзге де талаптар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Орындаушының кепілдіктері негізінде және оларға адал сенім артады. Орындаушы мыналарға кепілдік береді: (а) Орындаушы да, оның үлестес тұлғалары да, Орындаушының барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді; Орындаушының Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды; (б) Орындаушы Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Орындаушының шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан; (с) Орындаушының атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Орындаушының қандай да бір кепілдігі жалған, дұрыс емес және (немесе) дәл болмай шықса, Орындаушы Тапсырыс берушінің талабын алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей Орындаушының осындай кепілдігінің нәтижесінде немесе дұрыс емес немесе анық болмауына байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама залалдарды Тапсырыс берушіге өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар: (а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе) (б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе) (с) өнімді жеткізуді/қызметтерді көрсетуді бұзуға не тоқтатуға әкелуі немесе әкеп соғуы мүмкін; және (немесе) (d) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін





Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе) (е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Осымен Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен жүзеге асыру не тенге өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша орынсыз деп танылса, Тапсырыс беруші Орындаушыны бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенетінін растайды және келіседі, Тапсырыс беруші бұл туралы Орындаушыны жазбаша нысанда хабардар етуге және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (Тараптар келісетін валютаны көрсету) («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі Тараптар келісетін валютаны көрсету төлемді сәтті жүргізу үшін бір-біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8 -тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша басқа елдің баламалы Ұлттық Банкі көрсетілсін жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Тараптардың әрқайсысы куәландырады және кепілдік береді: - мұндай Тарап өзінің байланысты тұлғаларымен бірлесіп, мемлекеттік кірістерге қатысты алаяқтық, салық төлеуден жалтару, жәрдемдесу, арандату, оның ішінде салық төлеуден жалтаруға қатысты консультация беру арқылы саралануы мүмкін қандай да бір әрекеттерді немесе әрекетсіздіктерді жасамаған, жасап жатқан жоқ және болашақта жасамайтын болады. бухгалтерлік кітаптары, жазбалары және шоттары осы Шарт бойынша транзакцияларға қатысты салықтар, алымдар және төлемдер бойынша барлық міндеттемелерді нақты көрсетуі тиіс екеніне келіседі.

15.11. Орындаушы өзінің және/немесе осы Шартты орындау үшін тартылған оның контрагенттері (мердігерлері, жеткізушілері): Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің интернет-ресурсында орналастырылған сенімсіз (оның ішінде жалған кәсіпорындар, салық төлеушілер, тіркеу (қайта тіркеу) жарамсыз деп танылғандар, әрекетсіз салық төлеушілер, банкроттар, заңды мекенжайы жоқ салық төлеушілер және т.б.) салық төлеушілердің тізімдеріне кірмейтін/енгізілмейтініне; - тарату сатысында болмауына; олар нәтижесінде салық органдарының осы Шарт бойынша Тапсырыс берушіге қарсы талаптары туындаған немесе туындауы мүмкін және осы Шарт бойынша Клиенттің салық міндеттемелеріне әсер етуі мүмкін, оның ішінде заңсыз қызметке байланысты және (немесе) оны (оларды) тәуекелдің жоғары дәрежесі (соның ішінде сатып алынған және сатылған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы деректерді талдау негізінде тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде) салық төлеуші ретінде жіктеуге әкеп соқтыратын әрекеттерді жасамағанына / жасамайтындығына; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында орналастырылған электрондық шот-фактуралар үзіндісі тоқтатыла тұрған салық төлеушілердің тізіміне енгізілмейтін/енгізілмейтініне; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында орналастырылған салық органдарының хабарламалары қайтарылған салық төлеушілердің тізіміне енгізілмегеніне/енгізілмейтініне; - жұмыстарды нақты орындамай, қызметтерді көрсетпей, тауарларды жөнелтпей іс-әрекеттер мен операцияларды жасамағанына/жасамайтындығына кепілдік береді.





15.12. Орындаушы Тауардың шығу тегінің заңдылығына кепілдік береді (егер Шарт талаптарында Тауар жеткізу ескерілсе) және Тапсырыс берушіге талап бойынша жеткізілетін тауардың шығу тегін растайтын құжаттарды (тауарларға арналған декларация, 328.00-нысан бойынша жанама салықтарды төлеу туралы өтініш, осы Шартты орындау үшін тартылған қарсы агенттермен шарт беруге міндеттенеді.

15.13. Шарттың 15.10-15.12-тармақтарын сақтамау екінші Тарапқа Шартты орындаудан біржақты бас тарту (Шарттан бас тарту) туралы хабарлау арқылы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға мүмкіндік беретін осы Шартты елеулі түрде бұзуды білдіреді. Бұл жағдайда Бас тартушы тарап біржақты бас тарту туралы хабарламаны Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді. Егер Тапсырыс беруші екінші Тарап шарттың 15.10-15.12-тармақтарында көрсетілген өзінің куәліктері мен кепілдіктерінің қандай да бір бөлігін бұзды деп есептесе, Шарттан біржақты бас тартудан басқа, Тапсырыс беруші тапсырысты орналастырудан немесе оны орындаудан бас тарту, өзінің қалауы бойынша кез келген тапсырысты жою және осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді жасаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

15.14. Егер Орындаушының жоғарыда көрсетілген растаулар мен кепілдіктерді бұзуына байланысты Тапсырыс берушіге мемлекеттік, оның ішінде қосымша салық есептеулеріне әкелуі мүмкін салық органдары тарапынан қандай да бір талаптар қойылса, Орындаушы Тапсырыс берушіге кез келген айыппұл санкцияларын, шығындарды, шығындарды (шектеусіз, сот шығындарын қоса алғанда) және басқаларды өтеуге міндеттенеді.

15.15. Тараптар Орындаушының осы Шарттың 15.10-15.12-тармақтарында көзделген растаулар мен кепілдіктерді бұзуы салдарынан Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші Шарттан біржақты бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушыға төленуге жататын сомадан осындай бұзушылықпен келтірілген залалдар сомасын ұстап қалуға құқылы деп уағдаласты және келісті.

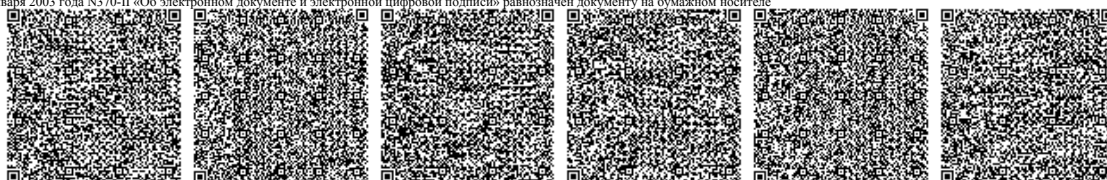
15.16. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды. Тараптар айырбастайтын Шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі тиіс.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Кселл" акционерлік қоғамы
Алматы қ., Медеу ауданы, Әлімжанов көшесі, үй 51
БСН 980540002879
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ07601A861004646171
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 258-1148

БСН _____
БСК _____
ЖСК _____

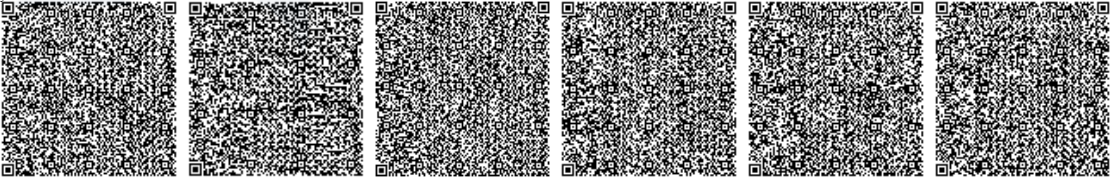
Тел.: _____





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізбесі

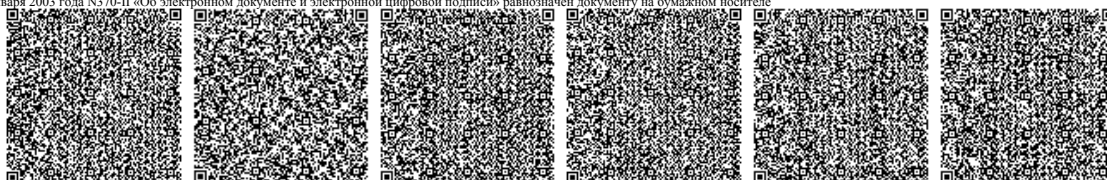
жолдың РБ №	Аталуы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	ҚР ҚКС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
443 У	Көлік-логистикалық қызметтер, Көлік- логистикалық қызметтер	-	1.000	1.000	-		49 875 000	ҚАЗАҚСТАН, ҚР барлық аумағы	-	Шартқа қол қойылған күннен бастап 275 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





Техникалық сипаттама

Тендер құжаттамасының құрамындағы техникалық сипаттамаға сәйкес.



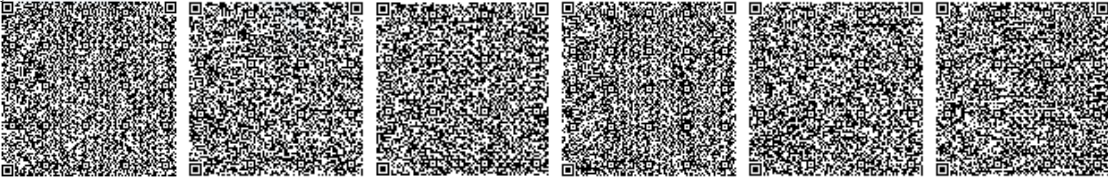


Қызметтерді көрсету/жұмыстарды орындау жөнінде шартта елішілік құндылық үлесін болжамды/нақты есептеу

жылғы №

№ р/с	Жеткізуші*	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың аталуы және қысқа сипаттамасы	МӨБЖ сәйкес өлшем бірліктердің коды	Сатып алу көлемі		Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді						Тауардың шыққан елінің коды	Тауарда елішілік құндылықты , теңгемен	Шартта елішілік құндылықты , %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақшалай мәнде	Тіркеу нөмірі	Өндірілетін қазақстандық тауардың атауы	Занды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы	Тауар өндірушінің БСН/ЖСН	Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100 %)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

- Ескерту:
- 2. Шарт бойынша контрагенттің өзі де, оны жеткізушілер де болуы мүмкін тауарды жеткізуші көрсетіледі.
 - 3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалық бойынша тауар коды (ТЖҚ БНА). Қол жетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>. қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеде (бар болса) ТЖҚ БНА кодына сәйкес келуге тиіс.
 - 8. Тіркеу нөмірі. Мысал: 20003886.
 - 9. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеге сәйкес өндірілетін тауардың атауы.
 - 10. Занды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы.
 - 11. Тауар өндірушінің БСН/ЖСН (жеткізушінің БСН/ЖСН міндетті түрде сәйкес келмейді).
 - 12. Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген күні. Мысал: 25.03.2026.
 - 13. Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірмеде көрсетілген тауардағы елішілік құндылық үлесі (%). Үзінді болмаған жағдайда 0-ге тең.
 - 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шығарылған елінің коды.





Келісім-шарт шеңберінде көрсетілген қызметтер/орындалған жұмыстар

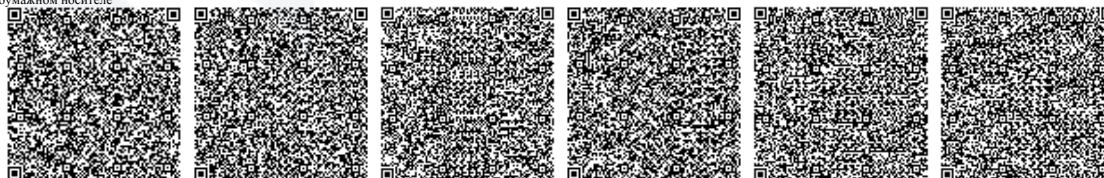
р/б №	Орындаушы/ Қосалқы мердігер	Шарттың нөмірі	Шарттың бағасы	Шарт аясында Орындаушымен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауарлардың жиынтық сомасы	Шартты орындау аясында жасалынатын/жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық сомасы	Шартты орындайтын/орындаған жеткізушінің немесе қосалқы мердігердің жұмысшыларының жалпы еңбекақы қорында қазақстандық кадрларының еңбекақы қорының үлесі	Шартта (ақшалай тұлғада) елішілік құндылық үлесі
1	2	3	4	5(1-ші кестеден)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Келісім-шарттағы елішілік құндылықты қорытынды есебі

р/б №	Орындаушы	Келісім-шарт	Шарттың күні	Шарт валютасы	Жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу жөнінде шарттың жалпы бағасы	Шартта елішілік құндылықты, %
1	2	3	4	5	6	7 ($=\sum 15(\text{кесте } 1) + \sum 8(\text{кесте } 2)/6 * 100\%$)
						100

Ескерту:

елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.





Договор о закупке услуг № _____

г. _____

«__» _____ 2026 г.

Акционерное общество "Кселл", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании _____, заключили настоящий договор о закупках услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем. Исполнитель, подписывая настоящий Договор подтверждает, что: • является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством; • отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора; • оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора. • ознакомлен с Порядком и согласен с нормами Порядка влияющими на исполнение настоящего Договора. В случае есликупаемые Услуги подпадают под регулирование пункта 10-1 Порядка, Заказчик на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения поставщиком/соисполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 10-1 статьи 61 Порядка.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги согласно условиям Договора (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

1.2. Перечень Услуг, их описание, порядок и адрес их предоставления, технические и иные требования к Услугам указаны в Приложении №1, №2 к Договору.

1.3. Документы, перечисленные ниже и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и являются его неотъемлемой частью, а именно:

1.3.1. настоящий Договор;

1.3.2. перечень приобретаемых товаров/работ/услуг (Приложение №1 к Договору);

1.3.3. Техническая спецификация (Приложение №2 к Договору);

1.3.4. "Кодекс поведения поставщика АО "Кселл" (Приложение №3 к Договору).

1.3.5. Приложение №4: "Директивы по обеспечению безопасности АО "Кселл".

1.4. Услуги оказываются иждивением Исполнителя и в целом обязанность по материальному обеспечению Услуг материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием несет Исполнитель.

1.5. Подписанием Договора Исполнитель подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для заключения и исполнения Договора.

1.6. Услуги оказываются Исполнителем по заявкам Заказчика. Срок оказания Услуг, указанный в каждой заявке не должен превышать срок действия Договора.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_____) _____ и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

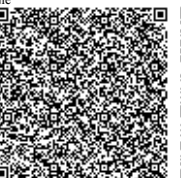
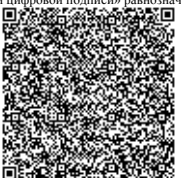
2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса (предоплаты) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Порядка, в которых оплата производится на основании счета на оплату. В случае отказа Исполнителя от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. НДС начисляется и уплачивается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В случае если общая сумма Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, включает сумму НДС, дополнительная оплата НДС Заказчиком не производится.

2.6. Оплата за оказанные Услуги, в том числе окончательный расчет по Договору, производится в срок не позднее 30 (тридцати)





календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) оказанных Услуг (далее - Акт оказанных Услуг) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.6.1. Расчет внутристрановой ценности на весь объем Услуг, оказанных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самұрық-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал) вместе с окончательным Актом оказанных Услуг);

2.6.2. Электронная счет-фактура;

2.7. Акт (ы) оказанных Услуг направляются Исполнителем Заказчику посредством Веб-портала. Допускается формирование и подписание Акта (-ов) оказанных Услуг на Веб-портале в электронном виде. Акт (ы) оказанных Услуг, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Исполнителем Заказчику посредством Веб-портала. Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Услуг на Веб-портале в электронном виде.

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Исполнителем пакета документов на оплату.

2.9. Оплата за фактически оказанные Услуги производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.10. Окончательный расчет за оказанные Услуги производится с учетом выплаченной ранее предоплаты (если условиями Договора предусмотрена предоплата).

2.11. Заказчик не производит иные оплаты, не оговоренные Договором.

2.12. Исполнитель обязуется при выставлении счета-фактуры указывать в нем следующую информацию в обязательном порядке: - номер Заказа на поставку (SAP PO...), предоставляемый Заказчиком после подписания Договора обеими Сторонами; - наименования закупаемых Услуг, которые должны соответствовать их формулировке в Договоре и Приложении №1, №2 к нему.

2.13. При несогласии Заказчика с выставленным счетом/счетом-фактурой Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме. Оплата такого спорного счета/счета-фактуры откладывается до урегулирования спора. В отношении спорных счетов/счетов-фактур, в тех случаях, когда Исполнитель вносит поправки в счет/счет-фактуру с целью разрешения спора или предоставляет документацию, необходимую для обоснования содержащихся в счетах/счетах-фактурах данных, срок оплаты счетов/счетов-фактур, предусмотренный настоящим Договором действует с даты получения исправленного счета/счета-фактуры или необходимой документации.

2.14. В случае какой-либо переплаты Заказчиком Исполнителю по Договору, после получения уведомления от Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику сумму переплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления путем перечисления переплаченной денежной суммы на расчётный счет Заказчика, указанный в Договоре.

2.15. Датой оплаты является дата списания денежных средств в адрес Исполнителя по банковским реквизитам, указанным в Договоре.

2.16. В случае изменения банковских реквизитов одной из Сторон, Сторона письменно уведомляет вторую Сторону о необходимости изменения банковских реквизитов в Договоре с приложением банковской справки о наличии счета в связи с чем Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

2.17. Исполнитель самостоятельно производит выплаты по любым финансовым обязательствам и искам в отношении налогов, которые любой налоговый орган (включая любое административное подразделение такого налогового органа), под юрисдикцией которого находится Договор, может устанавливать или налагать на Исполнителя в связи или в результате деятельности Исполнителя в соответствии с Договором.

2.18. По запросу любой из Сторон, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса. При нарушении указанного срока виновная Сторона по требованию другой Стороны выплачивает штраф в размере 10 (десять) МРП за каждый такой случай нарушения.

2.19. В случае, если объем и стоимость Услуг по размещенным Заказчиком заявкам не достигнет объема и общей суммы Договора, указанной в Договоре и Приложениях к нему, то Исполнитель не имеет права требовать от Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Услуг и, соответственно, оплаты оставшейся суммы настоящего Договора.

3. Сроки и условия оказания Услуг

3.1. Исполнитель обязан оказать Услуги в объеме, в сроки и в порядке, указанные в настоящем Договоре и в Приложениях к Договору.

3.2. Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком окончательного Акта оказанных Услуг.

3.3. Если Услуги оказываются в течение года, то отчетным периодом является период, указанный в Технической спецификации (Приложение №2 к Договору).

3.4. При оказании Услуг Исполнитель является независимым подрядчиком, самостоятельно и полностью организует деятельность своего





персонала или персонала привлеченных им субподрядчиков. Ни при каких обстоятельствах персонал Исполнителя и/или его субподрядчика не считается работниками Заказчика. Исполнитель самостоятельно определяет способы и методы оказания Услуг при условии их соответствия требованиям законодательства, настоящего Договора, Приложений к нему и обязательным требованиям Заказчика. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за действия/бездействия привлеченных им субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков допускается только при наличии предварительного письменного согласия Заказчика.

3.5. Если, по мнению Заказчика, работа какого-либо из работников Исполнителя и/или субподрядчика является в каком-либо отношении неудовлетворительной, Заказчик вправе сообщить об этом Исполнителю, а Исполнитель обязан за свой счет заменить такого работника другим, обладающим соответствующей квалификацией и т. п. в согласованный с Заказчиком срок.

3.6. При оказании Услуг, Исполнитель обязан соблюдать требования всех применимых нормативных правовых актов, предписаний и решений государственных органов, юрисдикция которых распространяется на Договор и на оказываемые Исполнителем Услуги. Исполнитель заявляет и гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами, полномочиями и разрешениями для заключения Договора и оказания Услуг. Исполнитель освобождает и ограждает заказчика от всей без исключения ответственности и возможных расходов в связи с убытками, исками, штрафами, неустойками и прочими расходами любого свойства, возникающими в результате несоблюдения Исполнителем условий настоящего пункта.

3.7. В течение всего периода (срока) оказания Услуг Исполнитель, исключительно за свой счет, обеспечивает обязательные виды страхования, предусмотренные применимым законодательством.

3.8. Исполнитель несет ответственность за соблюдение его работниками и привлеченными им лицами (субподрядчиками и т. д.) требований охраны труда, норм СЭС, требований охраны окружающей среды, техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил электробезопасности и иных правил и норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. В случае несчастного случая Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика и предоставляет копию соответствующего отчета о каждом несчастном случае, повлекшем за собой травмы, который регистрируется в страховой компании Исполнителя.

3.9. Исполнитель (персонал Исполнителя и персонал привлеченных субподрядчиков) должен соблюдать Директивы по обеспечению безопасности АО «Кселл» (далее – Директивы), являющиеся приложением к настоящему Договору. Исполнитель обязан ознакомить свой персонал (и персонал привлеченных субподрядчиков) с Директивами под роспись. В случае нарушений Директив Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, направив Исполнителю письменное уведомление.

3.10. В тех случаях, когда Услуги оказываются на территории Заказчика, Заказчик при необходимости предоставляет Исполнителю место, необходимое для оказания Услуг. Исполнитель имеет доступ к такому месту в рабочее время Заказчика, если иное не согласовано Сторонами.

3.11. В случае, если Услуги должны оказываться на объектах Заказчика или на объектах, не принадлежащих Заказчику, Исполнитель до начала оказания своих Услуг обязан самостоятельно убедиться в безопасности таких объектов, ознакомиться с порядком нахождения на таких объектах, а также документами по безопасности и иными правилами, и несет все риски по оказанию Услуг на вышеуказанных объектах.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. Предоставлять Заказчику документы на оказываемые Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных Договором, в том числе:

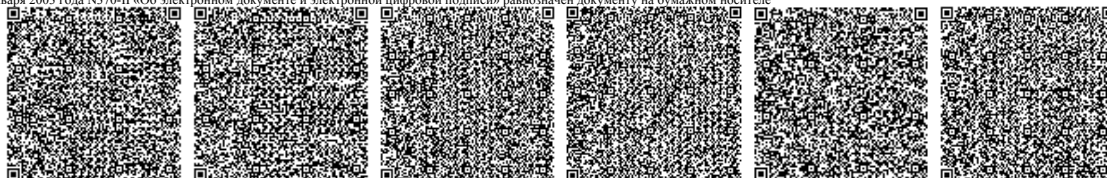
4.1.2.1. Расчет внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) Услуг, оказанных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом оказанных Услуг;

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству Услуг в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Оказывать Услуги квалифицированными специалистами, с оборудованием, техникой (техническими устройствами), зданиями (сооружениями), помещениями, программным обеспечением, заявленными в составе тендерной заявки.

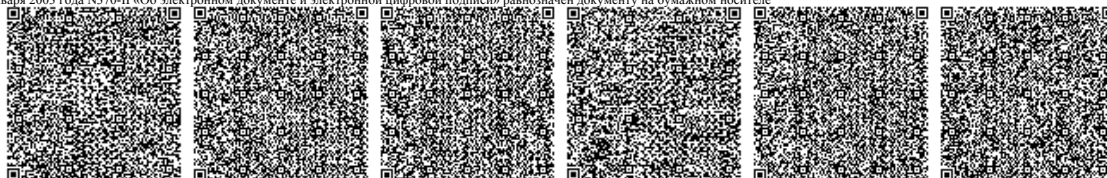
4.1.5. При оказании Услуг соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также внутренние нормативные документы Заказчика по указанным направлениям.

4.1.6. Нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными органами за возможные происшествия, аварии, несчастные случаи, загрязнения окружающей среды, а также в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, возникающие в результате несоблюдения Исполнителем требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внутренних нормативных документов Заказчика по указанным направлениям.





- 4.1.7. Немедленно предупредить Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут привести и (или) привели к авариям, несчастным случаям, загрязнению окружающей среды при оказании Услуг на объекте и (или) территории Заказчика.
- 4.1.8. За свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки или уполномоченными органами нарушения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внутренних нормативных документов Заказчика, в установленные Заказчиком и (или) уполномоченными органами сроки.
- 4.1.9. Обеспечить доступ представителям Заказчика и (или) уполномоченных органов на места оказания Услуг, находящиеся на объектах и (или) территории Заказчика для проверки состояния промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- 4.1.10. В случае наличия Услуг в Перечне работ и услуг, при выполнении и оказании которых закупки товаров осуществляются у товаропроизводителей, утвержденный Оператором Фонда по закупкам по согласованию с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» (далее - НПП), обеспечить приобретение товаров, необходимых для оказания Услуг, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару. Подтверждением исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу оказанных услуг, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров. Поставщик освобождается от выполнения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, в случае несоответствия цены, характеристик и сроков поставки товара требованиям Поставщика, обусловленных условиями договора о закупках услуг. В случае несоответствия цены требованиям поставщика, поставщик предоставляет Заказчику копию(и) договора(ов) о закупке и акта(ов) приема-передачи товара(ов), стоимость которого ниже цены товара(ов), предложенной товаропроизводителем/организацией, реализующей Проект по созданию новых производств.
- 4.1.11. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в размере 1.00 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения. Данное обязательство не распространяется на Исполнителя в случае если он соответствует требованиям, указанным в пункте 7 статьи 43 Порядка; В случае не предоставления обеспечения исполнения договора в установленные сроки Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках и удерживает обеспечение тендерной заявки. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора о закупках. Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, путем направления Исполнителю письменного уведомления. К уведомлению приравнивается письмо, телеграмма, телефонограмма, телетайпограмма, факс, электронный документ или электронное сообщение. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке со дня получения Исполнителем данного уведомления. В случае, если Исполнитель не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 5 статьи 64 Порядка, то Заказчик в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора о закупках, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
- 4.1.12. Допускать к оказанию Услуг специалистов, прошедших обучение по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (если такое требование применимо к Услугам).
- 4.1.13. Иметь в своем распоряжении собственную службу и (или) специалистов в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения при общей численности работников Исполнителя и (или) соисполнителя более 50 (пятьдесят) человек (если такое требование применимо к Услугам).
- 4.1.14. Проводить периодический медицинский осмотр своих работников, а также предсменное и иное медицинское освидетельствование в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (если такое требование применимо к Услугам).
- 4.1.15. Обеспечить своих работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, необходимыми для безопасного оказания Услуг (если такое требование применимо к Услугам).
- 4.2. Исполнитель имеет право:
- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату, предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Услуг и подписания Актов оказанных Услуг;
- 4.2.3. По письменному согласованию с Заказчиком заменить специалистов, оборудование, технику (технические устройства), помещения, программное обеспечение, заявленных в составе тендерной заявки, на равнозначных.
- 4.2.4. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре;
- 4.2.5. Передавать соисполнителям, указанным Исполнителем на этапе тендера в составе тендерной заявки, на соисполнение в совокупности не более $\frac{1}{4}$ объема (стоимости) Услуг (при осуществлении закупок способом тендера).





4.2.6. До начала оказания Услуг требовать от Заказчика ознакомления с внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также информации об опасных производственных объектах, оборудованиях и (или) территориях Заказчика, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

4.2.7. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4.2.8. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Подписать Акт оказанных Услуг в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения от Исполнителя.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. В срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса от Исполнителя ознакомить представителей Исполнителя под роспись с внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также поставить в известность об опасных производственных объектах, оборудованиях и (или) территориях Заказчика, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

4.3.5. Вернуть Исполнителю внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

4.3.6. Вернуть Исполнителю внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Исполнителя Услуги надлежащего качества и количества, предусмотренные Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Услуг, не соответствующих требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре. Заказчик не вправе требовать предоставления Исполнителем прогнозного расчета внутристрановой ценности в Услугах.

4.4.4. Не вмешиваясь в деятельность Исполнителя в любое время осуществлять контроль, проверять ход, качество и полноту оказываемых исполнителем Услуг, в том числе, соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

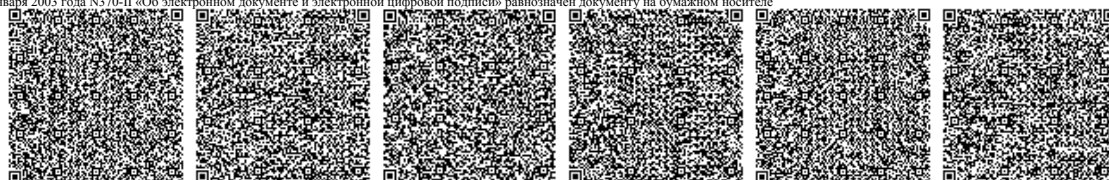
4.4.5. Взыскать сумму начисленных штрафов с Исполнителя в случае несоблюдения им требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды и (или) внутренних нормативных документов Заказчика по указанным направлениям и (или) невыполнении требования Заказчика об устранении нарушений в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Порядок сдачи и приемки Услуг

5.1. Заказчик вправе осуществлять проверку оказанных Услуг на предмет их соответствия Технической спецификации и иным условиям Договора. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг и иных документов, предусмотренных Договором и его Приложениями, подписывает Акт оказанных услуг.

5.2. В случае наличия замечаний/претензий к объему и качеству оказанных Услуг Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг и иных документов, предусмотренных Договором и его Приложениями, направляет Исполнителю письменное уведомление с мотивированным отказом от подписания Акта оказанных услуг и с требованием по устранению выявленных замечаний/недостатков. Если Исполнитель не ответил на уведомление Заказчика в течение 3 (три) рабочих дней, такое уведомление считается признанным Исполнителем, и Исполнитель за счет собственных средств обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления устранить все замечания и недостатки, указанные в уведомлении.

5.3. Услуги считаются принятыми Заказчиком после подписания Сторонами соответствующего Акта оказанных услуг. Если после устранения замечаний/недостатков при повторной приемке Услуг, Услуги не соответствуют требованиям Договора, либо если Исполнитель не устранил выявленные замечания/недостатки в установленный Договором срок, либо если устранение замечаний/недостатков невозможно в силу особенностей или природы Услуг, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.





5.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг предоставить Заказчику Акт оказанных услуг. По требованию Заказчика Исполнитель, вместе с Актом оказанных услуг предоставляет Отчет о результате оказанной услуги и/или Технический акт в формате, согласованном с Заказчиком.

5.5. В случае, если, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить Отчет или Технический акт, то приемка Услуг производится при условии предоставления указанных документов Исполнителем и их подписания Заказчиком.

6. Гарантии и Качество

6.1. Исполнитель гарантирует, что обладает и использует при оказании Услуг достаточные технические и иные необходимые знания, финансовые ресурсы, административно-управленческие навыки, квалифицированный и компетентный персонал, а также оборудование и иную материально-техническую базу, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Договору. По запросу Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет документы, подтверждающие его право на оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором. Непредоставление таких документов является основанием для приостановления действия Договора или его расторжения.

6.2. Исполнитель гарантирует что Услуги оказываются безопасно, добросовестно, квалифицированно и на профессиональном уровне в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны труда и техники безопасности, а также с применимыми отраслевыми нормами и техническими стандартами.

6.3. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг и их соответствие требованиям, применимым к данному виду Услуг. Исполнитель гарантирует, что Услуги, оказанные по данному Договору, не будут иметь недостатков, связанных с используемыми методами, материалами, оборудованием или способом оказания Услуг, при нормальном использовании результатов Услуг.

6.4. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в течение гарантийного срока, указанного в Приложении № 2 к Договору. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг. Исполнитель обязуется устранить любые выявленные недостатки и/или дефекты в Услугах, в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика, если иной порядок не предусмотрен Приложениями к Договору. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием и устранением недостатков, несет Исполнитель.

6.5. Исполнитель защищает и ограждает от ответственности Заказчика в отношении всех претензий, требований, убытков, затрат, обязательств и расходов любого рода и характера в пользу или от лица какого-либо патентодержателя, обладателя лицензии или претендента на право или первоочередное обладание инструментом, оборудованием, материалом, программным обеспечением, методом их использования, которое (право) может возникнуть в результате или вследствие предоставления или использования Заказчиком услуг (или результатов услуг), оказанных Исполнителем.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Исполнителя:

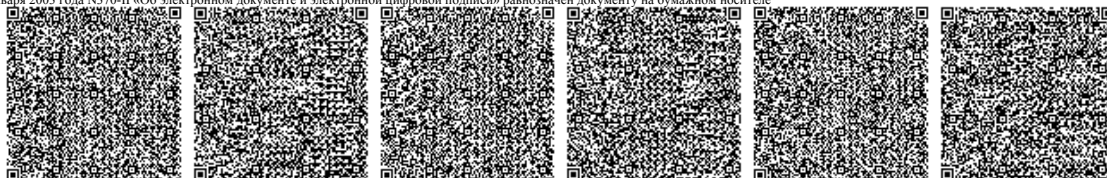
7.2.1. В случае не предоставления в соответствии с условиями Договора расчета вттуристрановой ценности в Услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

7.2.2. В случае несоблюдения Исполнителем требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) внутренних нормативных документов Заказчика по указанным направлениям и (или) невыполнения требований Заказчика по устранению выявленных нарушений Исполнитель несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1%, от суммы Договора за каждое выявленное несоответствие, но не более 10% от общей стоимости Договора.

7.2.3. В случае неисполнения Поставщиком в установленном порядке обязательств по приобретению товаров, необходимых для оказания Услуг, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, Поставщик несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости товара, приобретенного с нарушением обязательства, который должен быть оплачен Поставщиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ/оказанных услуг.

7.2.4. В случае просрочки Исполнителем сроков оказания Услуг, оговоренных Договором и/или заявкой, Исполнитель обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг, указанных в соответствующей заявке за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг, указанных в соответствующей заявке.

7.2.4.1. Иной размер неустойки за просрочку сроков оказания Услуг может быть предусмотрен в Приложениях к Договору.





7.2.5. В случае нарушения сроков устранения Исполнителем выявленных недостатков в Услугах согласно условиям Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости дефектных Услуг за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

7.2.6. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления финансовых документов (включая, но не ограничиваясь: счет, счет-фактура, отчет о результате оказанной услуги (если применимо), Технический акт (если применимо), Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.7. В случае просрочки предоставления Исполнителем Акта оказанных услуг, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1% от суммы, указанной в соответствующем Акте оказанных услуг, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в Акте оказанных услуг.

7.3. Исполнитель согласен на удержание Заказчиком суммы неустойки (пени, штрафов), а также сумму ущерба, причитающиеся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Исполнитель не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный подпунктом 4.1.12 Договора, то Договор прекращает свое действие и Заказчиком удерживается внесенное Исполнителем на этапе выбора Заказчиком поставщика обеспечение заявки на участие в тендере.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1% от общей суммы неисполненного обязательства, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.2. В случае задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Исполнителем, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,1% от общей суммы неисполненного обязательства, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.3. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Исполнителем, Исполнитель вправе требовать оплаты пени в размере 0,1% от общей суммы неисполненного обязательства, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.4. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1% от суммы, указанной в соответствующем Акте оказанных услуг, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в Акте оказанных услуг.

7.5.5. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Исполнителю для оказания Услуг), вследствие которых Исполнитель не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Исполнитель имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненного просрочкой реального ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.6. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений об Исполнителе в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.7. В случае нарушения Исполнителем исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик в соответствии с Порядком вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора суммы неустойки (пени, штрафов), а также сумму ущерба, начисленные Исполнителю за нарушение им своих обязательств по Договору и возникшего, в связи с этим ущерба.

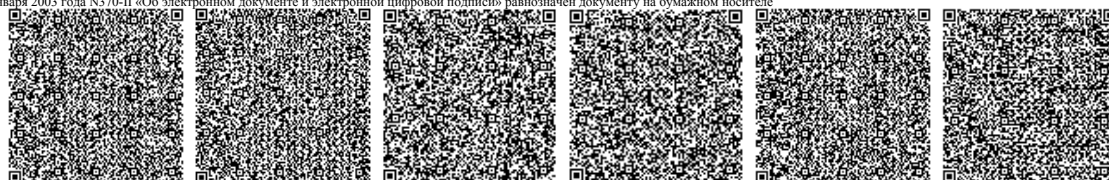
7.8. В случае прекращения действия Договора при фактическом оказании Услуг на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

7.9. Оплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.10. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Исполнителем ввиду существенного нарушения Заказчиком своих обязательств согласно п.8.6 Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 10% от общей суммы Договора

7.11. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчиком ввиду нарушения Исполнителем своих обязательств, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора Исполнителем по основаниям, не связанным с существенным нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% (десять) процентов от общей суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора





8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Исполнителя, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в только следующих случаях: 1) предусмотренных пунктом 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 2) при нарушении поставщиком своих обязательств; 3) ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг; 4) выявления Заказчиком в процессе исполнения договора о закупках консультационных услуг предоставления потенциальным поставщиком недостоверной информации и/или ложных сведений об отсутствии конфликта интересов. При этом Заказчик вправе потребовать возмещения поставщиком убытков согласно условиям договора о закупках; 5) указанных в пункте 1 статьи 31 Порядка; 6) при нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора; 7) в иных случаях, определенных Порядком.

8.4. Не допускается отказ Заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына». В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Исполнителю фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Исполнитель имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. К вине Заказчика согласно п. 8.5 Договора относится существенное нарушение Заказчиком своих обязательств по Договору, а именно нарушение Заказчиком срока оплаты более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней. К убыткам, указанным в п.8.5 Договора относится только реальный ущерб в части, непокрытой штрафом, предусмотренным в п.7.11 Договора. К затратам, указанным в п.8.5 Договора относятся понесенные Исполнителем фактические расходы, связанные с исполнением Договора, на день расторжения Договора. При этом для подтверждения понесенных Исполнителем фактических расходов по Договору и реального ущерба, Исполнитель обязан предоставить финансовые и прочие документы, связанные с исполнением обязательств им по Договору.

8.7. В случаях одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора по пп.3 п.8.3 Договора Исполнитель имеет право требовать оплату фактических расходов, связанных с исполнением Договора, на дату расторжения. При этом Исполнитель обязан предоставить финансовые и прочие документы, подтверждающие понесенные им расходы по Договору.

8.8. Во всех иных случаях одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора, кроме пункта 8.5 и пункта 8.7 Договора, Исполнитель вправе требовать только оплату за фактически оказанные Исполнителем и принятые Заказчиком Услуги. При этом никакие компенсации, неустойки, убытки или другие выплаты не подлежат оплате Заказчиком.

8.9. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора должна быть указана причина отказа от Договора и дата расторжения Договора. А в случаях, предусмотренных в пп.2 и пп.3 п.8.3 и п.13.8 Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления, которое должно содержать причину отказа от Договора. Обязательства по заблаговременному уведомлению так же не распространяются на случаи нарушения Исполнителем обязательств по Договору в части замены обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) внесения обеспечения исполнения договора.

8.10. При одностороннем отказе Исполнителем от исполнения Договора, Исполнитель направляет Заказчику соответствующее письменное уведомление за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения. В уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора должна быть указана причина отказа от Договора и дата расторжения Договора. При этом, в случае если Исполнитель отказывается от исполнения Договора по п.8.6 Договора и Заказчик устраняет нарушение своих обязательств по Договору в срок, оговоренный Сторонами, то Договор не расторгается.

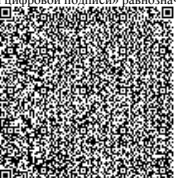
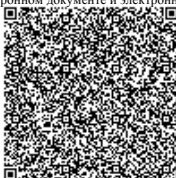
8.11. При досрочном расторжении/одностороннем отказе от исполнения Договора, действие заявок прекращается вместе с прекращением Договора.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с





последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, а в части взаиморасчетов до их полного завершения

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго, восстания, забастовки, гражданские беспорядки, распоряжения или приказы правительственных властей и иные нормативно-правовые документы уполномоченных государственных органов и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями и подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, а так же невозможность исполнения своих обязательств из-за влияния обстоятельств непреодолимой силы. Такое подтверждение, выданное уполномоченным органом, должно быть предоставлено в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты уведомления. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств ответственность, предусмотренную Договором.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы приводят к невыполнению Стороной своих обязательств в течение более 30 (тридцати) календарных дней, та или другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления другой Стороны.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или





дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны договора отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

13.9. Исполнитель по настоящему Договору, гарантирует и обязуется соблюдать законодательство Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, а также сообщать АО «Кселл» любыми доступными способами и по номеру горячей линии: 8 800 080 47 47 (звонок на территории РК бесплатный) или на электронный адрес (e-mail): mail@sk-hotline.kz, через интернет-портал www.sk-hotline.kz или через WhatsApp Мессенджер с номером +7 771 191 8816 о любых предполагаемых и фактических нарушениях законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и Порядка.

13.10. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику раскрытие и проведение проверки информации по всем субподрядчикам, поставщикам и аффилированным лицам, в том числе информации о регистрации конечного бенефициара в оффшорных зонах и представлять эту информацию по требованию Заказчика.

13.11. Исполнитель и его работники должны следовать требованиям настоящей Статьи и соблюдать Кодекс поведения поставщика Заказчика, являющийся приложением к настоящему Договору.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан. Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком. Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Исполнитель соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

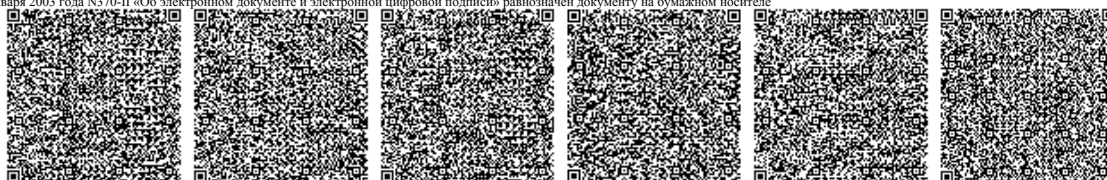
14.3. Данное условие сохраняет свою силу в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения, либо расторжения по какому-либо основанию, установленному в Договоре.

14.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, ответственная за её разглашение компенсирует пострадавшей Стороне доказанный реальный ущерб в полном объеме.

14.5. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/клиентов Заказчика, доступ к которым Исполнитель имеет или получает для целей оказания Услуг по настоящему Договору. Исполнитель не имеет права использовать персональные данные в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Договору. Исполнитель обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан. Исполнитель обязан выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных.

14.6. За исключением тех случаев, когда Исполнителем заблаговременно получено письменное согласие на это от Заказчика, Исполнитель не выпускает и не распространяет как сам, так и через любых третьих лиц никаких:

14.6.1. радиопередач, сообщений для печати, рекламных материалов, открытой информации и других открытых объявлений или заявлений в связи с Договором или в связи с отношениями между Заказчиком и Исполнителем;





14.6.2. каких бы то ни было звуко- или аудиозаписей или репродукций, относящихся к каким-либо событиям или переговорам, затрагивающим Договор.

14.7. Вышесказанное не распространяется на какие-либо публичные объявления или заявления или другие материалы, выпускать которые Исполнитель должен в соответствии с каким-либо применимым законом или предписанием какого-либо государственного органа, юрисдикция которого распространяется на обе Стороны или на одну из них.

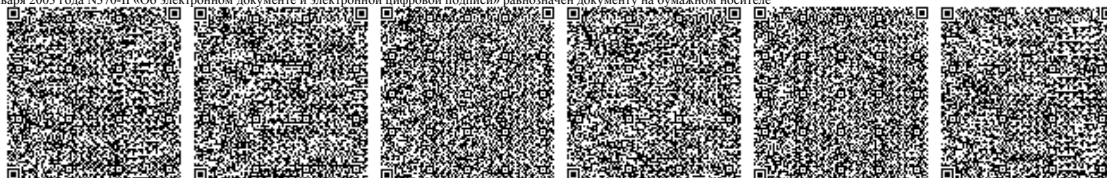
15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий Исполнителя и добросовестно полагаясь на таковые. Исполнитель гарантирует, что: (а) ни Исполнитель, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Исполнителя не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие; Соглашение Исполнителя с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта; (b) в день, когда Исполнитель обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Исполнителя, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury); (с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Исполнителя, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Исполнителя окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Исполнитель обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Исполнителя, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции: (а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или) (b) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или) (с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг; (d) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или) (е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение





разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.

15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Исполнителя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж в валюте, согласованной Сторонами («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8 в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу альтернативный национальный банк другой страны, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

15.10. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что: - такая Сторона совместно со своими связанными лицами не совершала, не совершает и не будет в будущем совершать какие-либо действия или бездействие, которые могут быть квалифицированы как мошенничество в отношении государственных доходов, уклонение от уплаты налогов, пособничество, подстрекательство, в том числе путем консультирования в отношении уклонения от уплаты налогов. - бухгалтерские книги, записи и счета должны точно отражать все обязательства по налогам, сборам и платежам в отношении транзакций по настоящему Договору.

15.11. Исполнитель заверяет и гарантирует, что он и/или его контрагенты (подрядчики, поставщики), привлеченные для исполнения настоящего Договора: - не включены/не будут включены в списки неблагонадежных налогоплательщиков, размещенные на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (в том числе лжепредприятия, налогоплательщики, регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной, бездействующие налогоплательщики, банкроты, налогоплательщики, отсутствующие по юридическому адресу и т.д.); - не находятся на стадии ликвидации; - ими не совершены / не будут совершены действия, в том числе связанные с неправомерной деятельностью и (или) приведшие к отнесению его (их) к категории налогоплательщиков с высокой степенью риска (в том числе на основании системы управления рисками, основанной на анализе данных по приобретённым и реализованным товарам, работам и услугам), в результате которых возникли или могут возникнуть претензии налоговых органов к Заказчику по настоящему Договору, и которые могут оказать влияние на налоговые обязательства Заказчика по настоящему Договору; -не включены / не будут включены в список налогоплательщиков, по которым приостановлена выписка электронных счетов-фактур, размещенный на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; - не включены / не будут включены в списки налогоплательщиков, по которым возвращены уведомления налоговых органов, размещенные на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; - не совершены / не будут совершены действия и операции без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

15.12. Исполнитель гарантирует легальность происхождения Товара (если условиями Договора предусмотрена поставка Товара) и обязуется предоставить Заказчику по требованию документы, подтверждающие происхождение поставляемого товара (декларацию на товары, Заявление об уплате косвенных налогов по форме 328.00, договор с контрагентами, привлеченными для исполнения настоящего Договора).

15.13. Несоблюдение пунктов 15.10-15.12 Договора представляет собой существенное нарушение настоящего Договора, позволяющее другой Стороне досрочно расторгнуть Договор путем уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора (отказ от Договора). В этом случае уведомление об одностороннем отказе направляется отказывающейся Стороной не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Помимо одностороннего отказа от Договора, Заказчик оставляет за собой право отказать в





размещении заказа или в его выполнении, отменить любой заказ по своему собственному усмотрению и отказаться от совершения любых выплат по настоящему Договору, если Заказчик сочтет, что другая Сторона нарушила какую-либо часть своих заверений и гарантий, указанных в пунктах 15.10-15.12 Договора.

15.14. В случае, если к Заказчику будут предъявлены какие-либо требования со стороны государственных, в том числе налоговых органов, которые могут привести к дополнительным начислениям налогов, в связи с нарушением вышеуказанных заверений и гарантий Исполнителем, Исполнитель обязуется возместить Заказчику любые штрафные санкции, убытки, издержки (включая, без ограничений, судебные издержки) и прочие расходы, связанные с данными нарушениями.

15.15. Стороны договорились и согласились, что в случае одностороннего отказа Заказчика от Договора Заказчиком вследствие нарушения Исполнителем заверений и гарантий, предусмотренных пунктами 15.10–15.12 настоящего Договора, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Исполнителю по настоящему Договору, суммы убытков, причинённых таким нарушением.

15.16. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Кселл"
г. Алматы, Медеуский район, улица Алимжанова, дом 51
БИН 980540002879
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ07601A861004646171
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 258-1148

БИН _____
БИК _____
ИИК _____

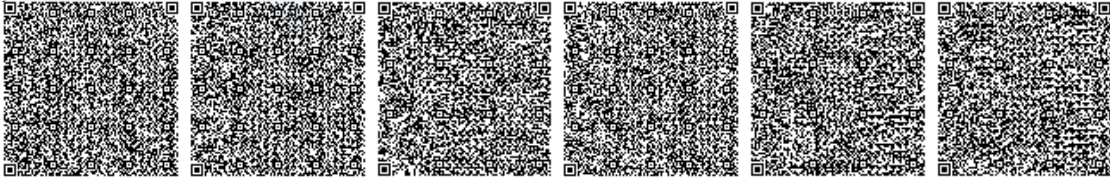
Тел.: _____





Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

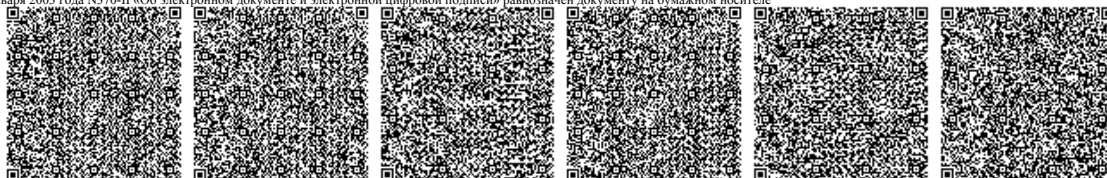
№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм.	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
443 У	Транспортно-логистические услуги, Транспортно-логистические услуги	-	1.000	1.000	-		49 875 000	КАЗАХСТАН, По всей территории РК	-	С даты подписания договора в течение 275 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.





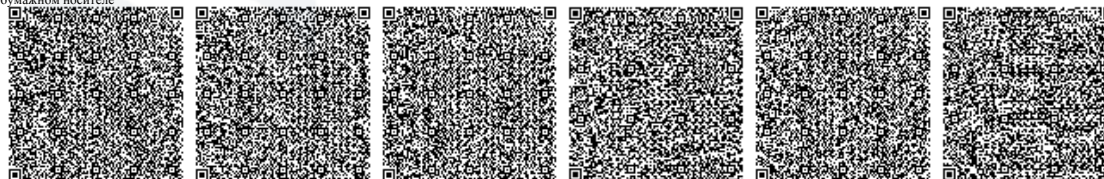
Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№ _____ от _____

№ п/ п	Поставщик*	Код ЕНС ТР У*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код едениц измерения в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Выписка из реестра казахстанских товаропроизводителей						Код страны происхождения товара	Внутристрановая ценность в товаре, в тенге	Внутристрановая ценность в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	Регистрационный номер	Наименование производимого товара казахстанского происхождения	Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя	БИН/ИИН товаропроизводителя	Дата включения в реестр казахстанских товаропроизводителей	Доля внутристрановой ценности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 ($\sum 15 / \sum 7 * 100\%$)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:

2. Указывается Поставщик товара, которым может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>. Должен соответствовать коду ЕНС ТРУ в выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей (при наличии).
8. Регистрационный номер. Пример: 20003886.
9. Наименование производимого товара казахстанского происхождения, согласно выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей.
10. Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя.
11. БИН/ИИН товаропроизводителя (не обязательно соответствует БИН/ИИН-у поставщика).
12. Дата включения в реестр казахстанских товаропроизводителей. Пример: 25.03.2026.
13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в выписке из реестра казахстанских товаропроизводителей. В случае отсутствия выписки равна 0.
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.





Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля внутристрановой ценность в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет внутристрановой ценности в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	внутристрановая ценность в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (= $\sum 15(\text{табл.1}) + \sum 8(\text{табл.2}) / 6 * 100\%$)
						100

Примечание:
Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности , утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

